

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

Se resuelve lo pendiente de folio 36: **a lo principal:**

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero. Que, a folio 10, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Asociación de Consumidores (“**Conadecus**”) dedujo demanda colectiva de indemnización de perjuicios en contra de Canal del Fútbol SpA —actualmente, TNT Sports— (“**CDF**”), sobre la base de los hechos establecidos en la Sentencia N° 191/2024 de 14 de mayo de 2024, modificada en parte por la sentencia de la Excmá. Corte Suprema de 26 de mayo de 2025, Rol N° 19.938-24 (la “**Demanda**”);

Segundo. Que, a folio 12 la Demanda fue declarada admisible y se dio traslado de ella a CDF;

Tercero. Que, a folio 36, CDF interpuso el recurso de reposición especial contemplado en el artículo 52 de la Ley N° 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores (“**LPC**”) contra la resolución de folio 12 fundamentado en incumplimientos a lo dispuesto en **(a)** el artículo 52 letra a) de la LPC, en particular, la falta de la debida autorización del directorio para demandar; y, **(b)** el artículo 52 letra b) de la LPC por no satisfacer los requisitos consagrados en los numerales 4 y 5 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil (“**CPC**”);

Cuarto. Que, de conformidad con el artículo 52 de la LPC, la admisibilidad de la demanda depende de la concurrencia de dos elementos: **(a)** que haya sido deducida por uno de los legitimados activos individualizados en el artículo 51 de la misma LPC; y, **(b)** que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 254 del CPC;

Quinto. Que CDF ha alegado que de la revisión de los documentos acompañados por Conadecus en el primer otrosí de la Demanda, se advierte que la decisión de autorizar la interposición de ella se adoptó en una sesión de directorio en la que habría participado una persona que no reviste la calidad de director. Esto afectaría la legalidad del acuerdo adoptado, lo privaría de eficacia e implicaría la falta de legitimación activa de Conadecus. En particular, el señor Eduardo Guerra Aguilera compareció como director en la sesión extraordinaria de directorio en la que se autorizó la presentación de la Demanda, sin que conste su nombre en los

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

documentos proporcionados por la demandante para acreditar la composición de su directorio;

Sexto. Que, al evacuar el traslado conferido a folio 41, Conadecus explicó que la directora Pía Pérez Herrera presentó su renuncia voluntaria al cargo el 3 de marzo de 2026. El 25 de marzo del mismo año, el directorio se reunió en sesión extraordinaria y acordó por unanimidad el nombramiento del socio Eduardo Guerra Aguilera como director reemplazante. Luego, el 29 de abril de 2026 se formalizó este nombramiento con la reducción del acta a escritura pública y se celebró la sesión de directorio en que se autorizó la interposición de la Demanda, en la que el señor Guerra participó de forma válida.

Agregó que el certificado de vigencia emitido por la División de Asociatividad y Cooperativas (“**DAES**”) de 12 de mayo de 2026 y que se acompañó a la Demanda aun figuraba la señora Pérez, pese a que Conadecus ya había informado a la DAES sobre la actualización de su directorio.

Así, estima que el retraso de la DAES en la actualización de sus registros no puede constituir una circunstancia cuyos efectos impidan o paralicen el ejercicio de acciones judiciales por parte de una asociación de consumidores.

Aduce que lo solicitado por CDF implica un formalismo excesivo, que obstaculiza el acceso a la justicia. Además, pone de relieve lo dispuesto en el artículo 2º ter de la LPC, que consagra una regla especial de interpretación al disponer que las normas contenidas en dicha ley deben interpretarse siempre en favor de los consumidores;

Séptimo. Que, en primer lugar, en cuanto a la falta de una debida autorización del directorio de Conadecus para interponer la Demanda, los antecedentes acompañados por esta permiten concluir que la autorización para entablar la presente acción se concedió de acuerdo con lo establecido en la ley, de modo que la reposición será rechazada en este apartado;

Octavo. Que, en segundo lugar, sobre la alegación de incumplimiento de lo dispuesto en el N° 4 y 5 del artículo 254 CPC, un análisis de la Demanda permite concluir que esta contiene una exposición suficientemente clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya para efectos del control de admisibilidad que debe realizar el Tribunal en esta etapa procesal. En efecto, las alegaciones planteadas por la demandada tienen más bien relación con asuntos que este Tribunal deberá resolver en un pronunciamiento de fondo. Asimismo, la Demanda

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

contiene las peticiones concretas que se someten a conocimiento de este Tribunal;

Noveno. Que, en definitiva, no se producen los vicios que alega CDF y, por tanto, no hay una afectación a su derecho a defensa.

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de reposición especial interpuesto en lo principal de folio 36, sin costas.

Rija lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 52 de la LPC.

En virtud de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 53 de la LPC, se ordena a la demandante que, dentro de décimo día, informe a los consumidores que puedan considerarse afectados por la conducta del demandado, mediante la publicación de un aviso en un medio de comunicación nacional, regional o local, escrito, electrónico o de otro tipo, que asegure su adecuada difusión, y en el sitio *web* del Servicio Nacional del Consumidor, para que comparezcan a hacerse parte o hagan reserva de sus derechos.

Notifíquese por el estado diario.

Rol CIP N° 26-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



6BF53EA9-7F40-4BFD-96BE-470DE44D32B7

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.